

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2152/2536

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส . ตั่ง เจริญ การ
พิมพ์ กับพวก

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 208

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคแรก ตอนท้ายที่ห้ามมิให้ยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ไต่สวนหรือได้มีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธีอื่นนั้น หมายถึงเฉพาะจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์หรือจำเลยที่ถูกบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ที่ถูกยึดทรัพย์ แต่จำเลยที่ 3 ไม่เคยถูกยึดทรัพย์หรือมีการบังคับคดีมาก่อน ข้อกำหนด 6 เดือนจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงขอให้พิจารณาใหม่ได้

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้รับผิดชอบตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และจำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน จำเลยทั้งสี่ขาดนัด ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่แพ้คดีและให้ส่งค่าบังคับแก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 โดยวิธีประกาศหน้าศาลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2525 โจทก์ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ต่อมาวันที่ 23 กรกฎาคม 2533 จำเลยที่ 3 ได้ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าไม่ทราบว่าคุณโจทก์ฟ้อง เนื่องจากขณะที่โจทก์

ฟ้อง จำเลยที่ 3 มีภูมิลำเนาอยู่ ณ บ้านเลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท มิได้มีภูมิลำเนาตามฟ้องโจทก์ และการดำเนินคดีของโจทก์
ตั้งแต่การส่งหมายเรียก สำเนาคำฟ้องและการส่งคำบังคับ โจทก์ใช้วิธีประกาศ
หนังสือพิมพ์และประกาศหน้าศาล จำเลยที่ 3 เพิ่งทราบว่าถูกฟ้องเมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2533 เนื่องจากโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 3 เป็นคดีล้มละลายต่อศาลแพ่ง
ทนายจำเลยที่ 3 ไปตรวจสำนวนจึงทราบว่าจำเลยที่ 3 ถูกฟ้องเป็นคดีนี้ หากจำเลยที่
3 มีโอกาสต่อสู้คดีก็จะไม่แพ้คดี ขอให้ศาลพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ปราบกฎหลักฐานในสำนวนว่ามีการยึดทรัพย์หรือบังคับตาม
คำพิพากษาแล้ว คำขอยื่นเกินกำหนด 6 เดือนนับแต่นั้นต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ให้ยกคำขอ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาคือแต่เพียงว่าเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่
ได้มีการบังคับตามคำพิพากษาแก่จำเลยที่ 1 แล้วจะมีผลผูกพันให้จำเลยที่ 3 ไม่มีสิทธิ
ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ด้วยหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 208 วรรคแรก ตอนท้าย ที่บัญญัติว่า "แต่กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามห้ามมิให้
ยื่นคำขอเช่นว่านี้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ไต่ดทรัพย์หรือได้มีการบังคับ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธีอื่น" นั้น หมายถึงเฉพาะจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์หรือ
จำเลยที่ถูกบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่เคยถูกยึด
ทรัพย์หรือมีการบังคับคดีในคดีนี้มาก่อน ข้อกำหนด 6 เดือนจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 จึงขอให้พิจารณาใหม่ได้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้รับคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ 3 และให้ดำเนินการต่อไป

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>